

징 계 사 항

1. 제 목 : 성실·복종의무 위반 등 복무질서 문란
2. 징계대상자 : ★☆보훈병원 △★직 3급 ■★◇☆1부장 ■▲1
3. 징 계 종 류 : 경징계(감봉)
4. 징 계 사 유

위 직원은 '87.12.07. ★☆보훈병원에 △★직으로 입사하여 '08.12.01. △★직 4급 승진을 거쳐 '15. 02.10. ■★◇☆1부장으로 승진 후, 현재는 ■★◇☆1부장으로 보직되어 병동의 전반적 관리업무를 총괄하고 있습니다.

가. 근무표 허위 관리 목인

★☆보훈병원 병동에서는 부서원의 휴가 신청 및 오프를 고려하여 각 병동 ■★과장이 매월 25일까지 익월 근무표를 EMR에 작성하고, 작성된 근무표를 출력하여 ■★◇☆부장에게 제출하여 보고한 후 병동별 간호사실에 게시하여 근무편성 내역을 간호사들과 공유하여 근무하고 있습니다.

공단 「복무규정」 제9조의3(친절·공정 의무)에 따르면 직원은 공·사를 분별하고 인권을 존중하며 친절하고 신속·정확하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있고, 같은 규정 제6조(성실·복종의무)에 따르면 직원은 관계법령과 공단의 제규정을 준수하고 상사의 직무상 명령지시에 따르며 맡은바 직무를 성실히 수행하여야 한다고 정하고 있습니다. 또한, ★☆보훈병원 ■□실 「간호업무지침」 1.6 ■□실 직원 배치에 따르면 결재된 근무표 변경은 질병, 사고, 애경사 등 응급상황과 ■□실 업무 협조 요청 시 가능하다고 정하고 있습니다.

따라서 ★☆보훈병원 ■□실 병동에서는 작성된 근무표를 기준으로 성실히 근무에 임하여야 하고, 부득이한 사유가 있을시 관련 지침에 따른 변경 절차에 따라 근무표를 수정하고 변경 근무를 수행하여야 합니다.

그런데 ★☆보훈병원 ■□실 일부 병동에서는 ♥♡간호사가 3일 이상 이브닝 근무를 해야 한다는 ■□실 지침¹⁾을 따르는 것처럼 보이기 위해서 ♥♡간호사가 주간근무를 수행했음에도 불구하고 이브닝근무를 수행한 것처럼 근무표를 허위로 관리하고 있었고, 병동을 총괄 관리하는 위치에 있는 징계대상자는 잘못된 관리 행태를 알면서도 이를 관례처럼 행해지는 사항으로 간주하고 묵인·방치하여 [표 1] 과 같이 일부 병동에서 근무표를 위반하여 근무한 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

[표 1] 근무표 위반 근무 현황

병 동	◎○병동	AA2병동	AA3병동	AA4병동
해당자(횟수)	■▲3(19회)	■▲4(23회)	■▲5(3회)	■▲6(6회)

※ 근무편성을 이브닝으로 하고, 실제 근무는 주간 수행

나. 부당한 벌금제도 운영 묵인

★☆보훈병원 ■□실 병동에서는 간호사가 3교대 근무를 수행하고 있고 야간(나이트)근무자의 경우 22시부터 익일 07:30분까지 근무를 한 후 다음 근무조인 주간 근무(07:00 ~ 15:00) 수행자에게 근무사항을 인계하고 있으며, 근무사항의 인계는 입원환자의 상태나 특이사항 발생 여부에 따라 근무 인계를 위한 소요시간은 가감되고 있는 것으로 확인되었습니다.

한편, 공단 「임직원 행동강령」 제4조(준수의 의무와 책임) 제3항에 따르면 직위·직무별 청렴행동수칙을 숙지하고 준수하도록 정하고 있고, 관련 행동수칙에서는 직원을 대상으로 법과 규정에 어긋나는 위법·부당한 업무지시를 하거나 압력을 행사하지 않도록 정하고 있습니다.

따라서 ★☆보훈병원 ■□실 병동에서는 근무사항의 인수인계시에는 前근무조의 근무상황 등을 감안하여 인수인계 시간을 합리적으로 설정하여야 하고, 하급자에게 위법·부당한 업무 지시를 해서는 안됩니다.

1) ★☆보훈병원 간호업무지침 : 1.6.바.⑧ 오픈은 3일 연속 초과하여 작성하지 않으며 연차와 병합할 경우 추가 오픈이 가능하다.

그런데 ★☆보훈병원 ■□실 ○○병동에서는 징계대상자의 나이트 근무자 퇴근 지연 지적에 대한 개선방안으로 인계시간을 줄인다는 명목으로 ○○병동 과장이 7시40분 초과 시 5천원, 8시 퇴근 시 1만원까지 벌금을 부과하는 제도를 만들고 '17.10월부터 감사 실시 전까지 하급자인 소속 간호사들에게 시간 초과 시 벌금을 내도록 강요한 사실이 있었고, 징계대상자는 제도 시행 이후 ○○병동 ■★과장의 보고를 통하여 이를 알고 있었으면서도 묵인하고 방치하여 부당한 벌금제도가 운영된 사실이 있는 것으로 확인되었습니다.

다. 특정종교 후원 강요 및 사생활 침해

「대한민국헌법」 제20조에 따르면 모든 국민은 종교의 자유를 가진다고 정하고 있고, 같은 법 제17조에는 모든 국민은 사생활의 비밀과 자유를 침해받지 아니한다고 정하고 있으며, 우리 공단 「복무규정」 제9조의3(친절·공정의무)에는 직원은 직무를 수행함에 있어서 종교 등에 따른 차별 없이 공정하게 업무를 처리하여야 한다고 정하고 있습니다.

따라서 공단 임직원은 종교 선택을 개인의 자유 의사에 따라 자유롭게 결정할 자기 결정권이 있고 직위상 상급자라 하여 특정 종교를 권유하거나 강요해서는 안될 것이며, 그 종교에 대한 후원 등 일체의 활동 또한 본인 자유 의사에 따라 결정할 수 있어야 합니다.

또한 임직원은 공적인 회사 업무 외에 사적영역에 해당하는 사항은 비밀과 그 자율성을 보장받아야 하며, 상급자라 하여 하급자의 사적영역을 침해해서는 아니 될 것입니다.

그런데 ★☆보훈병원 ■□실 징계대상자는 신입직원들이 입사했을 때 특정종교(☐♥☎교)를 권유한 사실이 있고, 해당 종교와 관련된 '사단법인 ☒♥♠♣' 후원금 신청서를 작성하도록 ○○병동 ■★과장 등에게 지시하여 병동 간호사들 중에는 해당 종교를 갖고 있지 않거나 자발적 의사가 없음에도 불구하고 강압적 분위기로 인하여 후원신청서를 작성한 사실이 있는 것으로 확인되었으며, 관련 단체의 후원

자가 '17.4월 이전에는 15명 수준이었으나 후원신청서 작성 지시이후 '17년 5월경에는 후원자 43명이 추가되고, 금액으로는 380만원 상당의 후원금이 증가한 것으로 확인되었습니다.

또한, 개인SNS 프로필은 개인의 감정이나 상태를 표시하는 사적영역에 해당하여 보호받아야 마땅할 것이나, 징계대상자는 개인 사생활 영역에 대한 보호와 자유를 무시한 채 병동 간호사들에게 특정 종교와 관련된 영화 포스터로 변경하도록 ■★과장 등에게 지시한 사실이 확인되었으며, 이를 부당한 지시로 받아들인 소속 병동 간호사 중에는 모멸감과 창피함을 느낀 피해 사실도 있었던 것으로 확인되었습니다.

5. 징계대상자의 주장

징계대상자는 근무표 허위관리와 관련하여 관례적으로 해온 사항이라 문제가 될 거라고 판단하지 못하였고, 퇴근지연에 따른 벌금제도 운영과 관련해서는 ■★과장의 보고로 해당 사실을 알고 있었지만 잘못된 사항이라고 판단하지 못하였다고 변명하고 있으며, 특정종교 후원신청서 작성 및 개인SNS 프로필 사진 변경은 본인이 지시하였다고 인정하고 있습니다.

그러나 병동근무를 총괄하는 징계대상자는 공단의 제 규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하며 모범을 보여야 할 위치에 있음에도 불구하고, 허위 근무표 관리에 대하여 묵인하고 방관하여 시정할 기회를 놓친 사실은 관리자로서 부작위에 해당할 것입니다.

또한 특정병동에서 관리하는 벌금제도의 경우, 인계지연의 원인을 정확히 분석하고 이에 대한 합리적 조치를 취하도록 ■★1과장을 감독했어야 할 것이며 근거 없는 부당한 벌금제도는 임직원 행동강령 위반사항이므로 시행하지 못하도록 조치했어야 마땅할 것입니다.

한편 징계대상자가 지시한 특정종교 후원 강요 및 사생활 침해행위는 헌법과 임직원 행동강령을 위반하는 사항으로 소속 직원들의 모범을 보여야할 위치에 있음에도 불구하고, 오히려 이를 위반하여 건전한 근무 분위기를 저해하고 청렴

한 직장이 될 수 있도록 제반 조치를 취하지 못한 사항은 관리자로서 부적절한 처
신이라 할 것입니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「복무규정」 제5조(균등대우), 제6조(성실·복종의무)
및 제9조의3(친절·공정의무), 임직원행동강령 제4조(준수의무와 책임)를 위반하여 「인
사규정」 제53조(징계대상) 제1호, 제4호, 제6호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사
결과 통보 및 처리)에 의거 “감봉” 처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 8. .

감 사 ★ ☼ ★